

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『①甲、早く逃げろ。』と言っていた。』旨を証言した。次に、Aは、「平成24年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『②3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア「T」で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが、乙が捕まった。ひょっとしたら、乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると、警察が来るだろう。頼む。③3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。』旨を証言した。次に、Bは、「平成24年12月4日、甲から、『④明日の午前1時頃、H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。』と言われたが、断った。』旨を証言した。また、乙に対する被告人質問において、乙は、「甲と一緒に強盗をした際、甲が店員に『⑤金を出せ。出さないと殺すぞ。』と言っていた。』旨を供述した。

【記述】

- ア. 下線部①の発言は、要証事実を「犯行後、犯人の1人が逃走を呼び掛けた相手が甲と呼ばれていたこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
- イ. 下線部②の発言は、要証事実を「甲が乙と一緒に強盗を実行したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
- ウ. 下線部③の発言は、要証事実を「甲がAに甲のアリバイ作りに協力するよう依頼したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
- エ. 下線部④の発言は、要証事実を「甲がBに強盗を実行することを持ち掛けたこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
- オ. 下線部⑤の発言は、要証事実を「甲がVを脅迫したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。

No266

共通H25-33

伝聞証拠の判定

正解

ア 1 イ 2 ウ 1 エ 1 オ 1

正答率

64%

本問は、伝聞法則の不適用に関する理解を問うものである。320条により、伝聞証拠の証拠能力は原則として否定される。これは、供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述のそれぞれの過程において誤りが混入する危険を持っているので、供述者本人を公判廷に出廷させて内容の真実性を十分にテストする必要があるが、伝聞証拠の場合、原供述の内容の真実性が十分にテストできないためである。そうすると、伝聞証拠とは、公判期日における供述に代えた書面及び公判期日外の供述を内容とする証拠であって、その内容の真実性の立証のために用いられるものを指し、原供述の内容の真実性が問題とならない場合には伝聞法則の適用はない。伝聞法則の不適用には、言葉が要証事実となっている場合、行為の言語的部分、状況証拠である言葉の3つの場合が挙げられる。

ア 正しい

Vの証言中、犯人の1人の下線部①「甲、早く逃げろ。」との発言について、要証事実を「犯行後、犯人の1人が逃走を呼び掛けた相手が甲と呼ばれていたこと」とした場合、言葉の内容の真実性（他の者の供述の内容）が問題なのではなく、一定の言葉（甲と呼ばれたこと）が発せられたこと自体が問題となる。この場合、原供述者（犯人の1人）の言葉を聞いていたVに対するテストで足り、原供述者に対し、言葉の内容の真実性についてテストをする必要はなく、下線部①の発言は伝聞証拠にあたらぬ。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

Aの証言中、甲の下線部②「3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア『T』で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた」との発言について、要証事実を「甲が乙と一緒に強盗を実行したこと」とした場合、実際に甲が乙と一緒に強盗を実行したかという甲の言葉の内容の真実性（他の者の供述の内容）が問題となるので、原供述者（甲）に対し、言葉の内容の真実性についてテストする必要がある、下線部②の発言は伝聞証拠にあたる。したがって、本記述は、伝聞証拠であるとすべきところ、伝聞証拠ではないとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

Aの証言中、甲の下線部③「3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。」との発言について、要証事実を「甲がAに甲のアリバイ作りに協力するよう依頼したこと」とした場合、言葉の内容の真実性（他の者の供述の内容）が問題なのではなく、一定の言葉（アリバイ作りの依頼の言葉）が発せられたこと自体が問題となる。この場合、原供述者（甲）の言葉を聞いていたAに対するテストで足り、原供述者に対し、言葉の内容の真実性についてテストをする必要はなく、下線部③の発言は伝聞証拠にあたらぬ。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

Bの証言中、甲の下線部④「明日の午前1時頃、H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。」との発言について、要証事実を「甲がBに強盗を実行することを持ち掛けたこと」とした場合、言葉の内容の真実性（他の者の供述の内容）が問題なのではなく、一定の言葉（強盗の共謀を働き掛けた言葉）が発せられたこと自体が問題となる。この場合、原供述者（甲）の言葉を聞いていたBに対するテストで足り、原供述者に対し、言葉の内容の真実性についてテストをする必要はなく、下線部④の発言は伝聞証拠にあたらぬ。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

乙の証言中、甲の店員（V）に対する下線部⑤「金を出せ。出さないと殺すぞ。」との発言について、要証事実を「甲がVを脅迫したこと」とした場合、言葉の内容の真実性（他の者の供述の内容）が問題なのではなく、一定の言葉（脅迫的な言葉）が発せられたこと自体が問題となる。この場合、原供述者（甲）の言葉を聞いていた乙に対するテストで足り、原供述者に対し、言葉の内容の真実性についてテストをする必要はなく、下線部⑤の発言は伝聞証拠にあたらない。したがって、本記述は正しい。

